

한국가스공사 상임감사위원회

권고

일련번호 제21-안전-10호

제목 산업안전보건법 안전관리자 별도 선임 권고

소관부서 0000처

조치부서 0000처

내용

1. 업무 개요

산업안전보건법 제17조(안전관리자) 및 동법 시행령 제16조(안전관리자의 선임 등)에 따라 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 안전보건관리 책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무수행을 위해 안전관리자를 선임·운영토록 하고 있다. 공사는 법령에서 정하는 자격(산업안전기사 등)을 갖춘 자를 대상으로 공사 본사 및 각 사업소에서 사업장의 상시근로자 수에 따라 1~2명¹⁾의 안전관리자를 선임하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

산업안전보건법에서 안전관리자 선임을 요구하는 한편, 기업활동 규제완화에 관한 특별조치법(이하, 기업규제완화법) 제29조(안전관리자의 겸직 허용)에서는 도시가스사업법에 따라 안전관리자를 선임하는 경우 산업안전보건법에서 요구하

1) 산업안전보건법 시행령 [별표3]에 따라 상시근로자 1천명 이상일 경우 안전관리자 2명 이상 선임

는 안전관리자를 선임하는 것으로 인정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사에서 확인한 산업안전보건법에 따른 전사 안전관리자의 선임현황은 아래 【표 1】과 같았다.

【표 1】 안전관리자 선임현황(2021년 7월 현재)

구분	안전관리자	선임근거(관련자격)	안전경력직 인원배치
본사	♠♠♠	산안법(산업안전기사)	3
	♡♡♡	산안법(건설안전기사)	
▶▶기지본부	♣♣♣	기업규제완화법(가스기사)	2
▲▲기지본부	♠♠♠	기업규제완화법(가스기사)	2
	♥♥♥	산안법(산업안전기사)	
△△기지본부	♣♣♣	산안법(산업안전산업기사)	1
▷▷기지본부	♣♣♣	산안법(산업안전기사)	1
▼▼LNG본부	♫♫♫	산안법(산업안전기사)	1
▽▽지역본부	###	산안법(산업안전기사)	2
◀◀지역본부	\$\$\$	기업규제완화법(가스기사)	1
▲▲지역본부	%%%	산안법(산업안전기사)	1
◆◆◆◆지역본부	&&&	산안법(산업안전기사)	1
◇◇지역본부	ddd	산안법(산업안전기사)	1
◆◆지역본부	\\	기업규제완화법(가스기사)	1
○○○○지역본부	¥¥¥	기업규제완화법(가스기사)	1
◎◎◎◎지역본부	§§§	기업규제완화법(가스기사)	1
●●●●지역본부	£££	산안법(산업안전기사)	2
☒☒☒☒☒	위탁관리	-	-

선임현황에서 확인되듯이 ▶▶기지본부 등 6개 사업소의 경우 기업규제완화법의 겸직허용 조항에 따라 가스기사 자격증을 소지한 자를 도시가스사업법상 안전관리자로 선임하고 안전관리자의 역무를 겸직하여 운영하고 있다.

그러나, 기업규제완화법에서의 겸직허용은 같은 사업장에서 각각의 법령에 따른 안전관리자 등의 선임을 위해 발생하게 되는 신규채용 등 기업경영상의 부담

을 완화할 목적이고, 도시가스사업법과 산업안전보건법 안전관리자의 업무 또한 아래의 【표 2】와 같이 상이한 것을 확인할 수 있다.

【표 2】 안전관리자 업무비교표

구분	도시가스사업법 안전관리자	산업안전보건법 안전관리자
업무	• 가스공급시설 또는 특정가스사용시설의 안전유지 • 정기검사 또는 수시검사 결과 부적합 판정을 받은 시설의 개선 등 ☞ 설비안전 위주	• 위험성평가에 관한 보좌 및 지도조언 • 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 • 안전교육계획의 수립 및 실시에 관한 보좌 등 ☞ 근로자안전 위주
관련 자격	• 가스기능사 이상	• 산업안전산업기사, 건설안전산업기사 이상

공사의 경우 2019년부터 안전보건분야 역량확충을 위해 안전경력직 채용을 진행하여 【표 1】과 같이 각 사업장에 1명 이상 배치되어 있고 이미 9개 사업장은 기업규제완화법의 겸직허용 조항에도 불구하고 분리선임을 시행중인 사항을 고려하면 既채용한 안전경력직 ff의 전문성 활용 및 사업장의 안전관리활동 수준제고를 위해 도시가스사업법과 산업안전보건법에 따른 안전관리자를 분리운영함이 타당하다고 판단된다. 그러나, 추후 경영상 이유로 인한 인력배치 등에 따라 해당 사업장에 산업안전보건법 안전관리자 자격을 갖춘 자가 없을 경우도 고려하여 적절한 안전관리자의 운영기준 검토가 선행되어야 할 것이다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사지적 사항에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

〇〇〇〇처장은

산업안전보건법에 따른 안전관리자의 직무, 사업장별 안전인력 배치현황 등을 고려하여 산업안전보건법과 도시가스사업법상 안전관리자의 분리 운영방안을 적극 검토하시기 바랍니다. (권고)